



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/246/2024
מס' בקשה: 12/101/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אור

מבקשת 1 גרופית נכסים והנדסה (1993) בע"מ, חברה 511838948

באמצעות ב"כ: עו"ד גבאי אלקיים לולה
בניין יוניטרד, אשדוד
טל': 0527255140

נגד

1 אל צאנע ווהג',

משיב

באמצעות ב"כ: עו"ד שמעוני חיים ויקטור
צה"ל 99, אשקלון

החלטה

1. בעקבות החלטתי מיום 30.7.25 הוגשה לפני תגובה ארוכה מטעם המבקשת.
2. בתגובה נטען כי עפ"י אישור המסירה שהוגש לתיק ע"י המשיב לתמיכה בבקשתו למתן פס"ד בהעדר הגנה, הרי שלכאורה כתב התביעה נמסר בכתובת צהל 4, שאינה כתובת הרשומה של המבקשת. אף לא הוגש תצהיר התומך בבצוע המסירה, ולא ידוע מי זאת אותה "עידית" שלפי אישור המסירה כתב התביעה נמסר לידיה. נטען כי אישור מסירה באמצעות דואר ישראל אינו מלמד על מסירה אישית.
3. על אף שלכאורה בפי המבקשת טענה משכנעת כי כתב התביעה לא נמסר לה כדין, שכן אישור המסירה על בסיסו ניתן פסק הדין אמנם לא בוצע לכתובת הרשומה של המבקשת, ולא הוגש תצהיר התומך בטענה כי כתב התביעה נמסר לידי גורם מסמך מטעם המבקשת - בחינת התכתבות בין משרד ב"כ המבקשת למזכירות לשכתי מלמדים אחרת.
4. בניגוד לטענות המבקשת, כבר ביום 30.12.24 נשלחה פנייה מאת ב"כ המבקשת אל המזכירות בה נרשם בסעיף 2 בזו הלשון: "**החברה קיבלה לידה כתב תביעה על ידי בא כוח התובע, מתכתובת מיל עמכם מיום 30/12/24 ניתן להבין כי התובע לא שילם את האגרה, לא מובן כיצד יצאה הזמנה וכן דרישה להגנה מבלי שהתובע שילם אגרה...**".
5. ביום 31.12.24 נשלחה פניית המשך למזכירות בדוא"ל והמזכירות ביקשה לדעת מה מספר התיק שנפתח אצלה וביום 5.1.25 השיבה ב"כ המבקשת כי מספר התיק שנפתח הוא 2/246/2024.
6. אם כן עולה מעבר לכל ספק כי המבקשת לא רק ידעה כי הוגשה נגדה תביעה בלשכת המפקח אלא אף קיבלה לידה את כתב התביעה ומייד העבירה אותו לטיפול באת כוחה. זו בחרה משום מה שלא להגיש כתב הגנה, או לכל הפחות להגיש בקשה להארכת המועד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/246/2024
מס' בקשה: 12/101/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להגשתו, על בסיס הנחה שגויה כי התובע לא שילם אגרת תביעה. יובהר כי האגרה הדרוש שולמה במועד פתיחת התיק. שנית, אף אם לא שולמה אגרה, לא ייתכן כי בעל דין המקבל הזמנה לדין ולדיון מאת ערכאה משפטית יחליט על דעת עצמו כי התביעה לא נפתחה כדין ולא יגיש כתב הגנה או לכל הפחות בקשה לסילוק הסף.

7. לא בכדי תגובת התובעת אינה נתמכת בתצהיר חרף האמור בהחלטתי מיום 30.7.25.
8. **משמצאתי כי כתב התביעה נמסר לידי המבקשת על פי הודאתה שלה הרי שפסק הדין שניתן נגדה בהעדר כתב הגנה ניתן כדין.**
9. למעלה מן הדרוש אני סבור כי אף אם נאמר כי נפל פגם של ממש במסירה שבוצעה לידי המבקשת, הרי שנסיבות המקרה כפי שתוארו לעיל, נופלות בגדר "חריג הידיעה" שהוכר בפסיקה ככזה הגובר על דיני ההמצאה כדין. ברע"א 6648/20 גבעון נ' ון-אמדן (פסקאות 7-8) (נבו, 21.12.20) סוכמו כך הדברים: **בשורה של החלטות עקרוניות אשר עסקו בעיקרן בהמצאת מסמכים משפטיים ופסקי דין, נקבע כי כלל ההמצאה עשוי במצבים חריגים לסגת מפני "חריג הידיעה". בתי המשפט החלו אפוא להכיר במצבים שבהם ידיעה של בעל דין על תוכנו של כתב בי הדין, שלא על דרך של המצאה, עשויה להיות שקולה להמצאה (ראו רוזן-צבי, בעמ' 249). זאת, למשל, במקרים בהם פעל הנמען בחוסר תום לב ובניגוד לחובת ההגינות הדיונית המצופה ממנו; כאשר לא הייתה מחלוקת בנוגע לידיעתו של בעל הדין את פרטי המסמך ותכניו; ובמצבים בהם היה באפשרותו של בעל הדין לדעת את הפרטים הנוגעים לפעולה הדיונית שבוצעה נגדו אך הלה בחר לפעול באי-סבירות כדי לא לברר את הפרטים (ראו, באום וטבקה, בעמ' 161-162 והאסמכתאות שם).** לצד האמור הודגש בפסיקה כי "כלל הידיעה" ייושם רק במקרים יוצאי דופן והוא נותר בגדר החריג לכלל ההמצאה (ראו, **רע"א 11286/05 זמיר נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, [פורסם בנבו] פסקאות 10-12 (8.7.2007); עניין אבו עוקסה, פסקאות 28-30; רע"א 6003/13 ברקת אדרי בנין והשקעות בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 12 (31.12.2013); בע"מ 2699/17 פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] פסקה 3 (26.6.2017) והאסמכתאות שם.** " (כן ראו רע"א 11286/05 זמיר נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (נבו, 8.7.2007)).

10. כאשר מבוקש לבטל החלטה לפי שיקול דעת בית המשפט, על בית המשפט לבחון את הבקשה תוך עריכת איזון בין מספר שיקולים עיקריים – הראשון הוא סיבת מחדלו של המבקש להתגונן (קרי האם מדובר בזלזול בבית המשפט, בטעות בתום לב, באי הבנה או ברשלנות); והשני – שלו חשיבות רבה יותר – הוא סיכווי ההגנה של מבקש הביטול, כאשר די בדרך כלל בקיומה של הגנה לכאורית כדי להצדיק את הביטול (ראו **רע"א 2172/22 בורנשטיין נ' לוי, פסקה 12 (נבו, 26.5.2022); רע"א 7127/22 עבד אלח'י נ' מנסור, פסקה 14 [פורסם בנבו] (29.1.2023)**). בפסיקה נקבע כי לרוב יינתן משקל רב יותר לתשובה לשאלה זו ביחס למשקל שיינתן לסיבת המחדל. לצד זאת, נקבע כי יהיו מקרים בהם מחדלו של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/246/2024
מס' בקשה: 12/101/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בעל הדין כה משמעותי עד שיהיה בו להאפיל על התשובה לשאלת הסיכויים. נקבע כי יש להבחין בין מקרים בהם סיבת המחדל נעוצה באי הבנה, היסח דעת, צירוף נסיבות אומללות או רשלנות מסוימת לבין מחדל שמקורו נעוץ בזלזול בביהמ"ש וללא כל סיבה סבירה (ראו: [רע"א 7657/11 גריסרו נ' ברמן](#), סעיף 11 להחלטת כב' הנשיא (כתוארו דאז) הש' גרוניס, רעא (ת"א) 18993-09-19 סינואני נ' שנהב (נבו, 16.09.2019) .
11. המבקשת הטילה כל יהבה, במסגרת בקשתה לביטול פסק הדין, על הטענה כי לא בוצעה לידה מסירה כדין. לעומת זאת, בכל הנוגע לטענות ההגנה שיש בפיה לגופה של התביעה, אשר באם יש בהן ממש די בהן כדי להביא לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה אף אם ניתן כדין, הסתפקה המבקשת בטענה כללית וסתמית לאמור: "למבקשת טענות הגנה כבדות משקל כנגד תביעת המשיב... המבקשת גורסת כי פעלה כדין ובתום לב וכי אין בסיס לחייבה כלפי המשיב" (ראו סעיף 9 לתצהיר התומך בבקשה). עוד נטען כי "מפאת קוצר היריעה לא אפרט כאן את מלוא הטענות..." .
12. כאמור, התובעת לא רק ידעה כי הוגשה נגדה תביעה בלשכת המפקח על רישום מקרקעין אלא אף קיבלה לידה את כתב התביעה עצמו והזמנה לדין. אף על פי כן שקטה על שמריה והתעוררה מרבצה רק לאחר שנפתח נגדה תיק הוצל"פ. אך גם בשלב זה לא מצאה לנכון לפרט ברחל התך הקטנה את טענות ההגנה כנגד התביעה שהגשה נגדה. בעניין זה אזכיר כי מדובר בתביעה סטנדרטית שמוגשת חדשות לבקרים ע"י חברות שמונו כ"מתחזק" של בית משותף, בהתאם לסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, בגין חוב של אחד מבעלי הדירות כלפי ה"מתחזק" בגין אי תשלום דמי הניהול החודשיים המגיעים ממנו בהתאם להסכם הניהול.
13. לאור כל האמור לעיל אני דוחה בקשת המבקשת לביטול פסק הדין. כמון כן אני מורה כי תשא בהוצאות המשיב בסך של 700 ₪.

ניתנה ביום 7 אוגוסט, י"ב אב תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין